

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1609/2536

นางสาวเพ็ญพรรณ พุทธา
นายสมบัติ เตชะวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 158

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลชั้นต้น การที่ศาลชั้นต้น
เพียงแต่พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยไม่ระบุให้ชัดเจนว่าให้
จำเลยชำระต่อศาลในนามของโจทก์นั้น จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแก้ไขให้จำเลยชำระค่า
ธรรมเนียมในศาลชั้นต้นที่โจทก์ได้รับการยกเว้นต่อศาลในนามของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาขอให้บังคับจำเลยใช้
เงินตามหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมดอกเบี้ย กับ
ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดเป็นค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทน
โจทก์ ๒,๐๐๐ บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยรับ
ผิดต่อโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น อนึ่ง โจทก์ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดี
อย่างคนอนาถาในศาลชั้นต้น การที่ศาลชั้นต้นเพียงแต่พิพากษาว่าให้จำเลยใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยไม่ระบุให้ชัดเจนว่าให้จำเลยชำระต่อศาลในนามของโจทก์
นั้น จึงยังไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยกำหนดให้จำเลย
ชำระค่าธรรมเนียมต่อศาลในนามของโจทก์ด้วย

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
และสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้น ให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับ
การยกเว้นต่อศาลในนามของโจทก์.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร์-เชียรไท สุนทรนันท์)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายสมชาย พันธุมะโอภาส

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายพีรพันธ์ โพธิ์ดา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ